

1518647-32.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: André Luiz Rodrigo do Prado Norcia

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 31ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/02/2022

... adolescente, com ele praticando o roubo majorado supramencionado.

A denúncia foi recebida a fls. 80/89.

O réu apresentou resposta à acusação a fls. 131, sendo mantido o recebimento da denúncia à fls. 132/134.

Durante a instrução foram ouvidas a vítima, duas testemunhas sendo, ao final, o réu interrogado.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público pugnou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

31ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1518647-32.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1518647-32.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IVAN DA SILVA FERREIRA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). André Luiz Rodrigo do Prado Norcia

Vistos.

IVAN DA SILVA FERREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal e artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 70 do Código Penal e porque, segundo a denúncia, no dia 03 de agosto de 2021, às 22h50min, na Avenida Cupecê 5.000, Cidade Ademar, nesta Capital, em situação de fragilidade social decorrente de calamidade pública, agindo em concurso com o adolescente Deivid Silva Santos, previamente ajustados e com identidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo (não apreendido), subtraíram, para ambos, uma carteira contendo cartões e documentos, bem como um celular SAMSUN e um relógio de pulso, avaliados num total de cerca de R\$ 2.220,00 (dois mil, duzentos e vinte reais), de propriedade da vítima Everaldo Rodrigues Gomes, conforme autos de exibição, apreensão e entrega de fls. 12/13 e de reconhecimento de fls. 16.

Constou, ainda, que nas mesmas circunstâncias de data e local, o indiciado já

qualificado, facilitou a corrupção do citado adolescente, com ele praticando o roubo majorado supramencionado.

A denúncia foi recebida a fls. 80/89.

O réu apresentou resposta à acusação a fls. 131, sendo mantido o recebimento da denúncia à fls. 132/134.

Durante a instrução foram ouvidas a vítima, duas testemunhas sendo, ao final, o réu interrogado.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação.

A Defensoria Pública, por sua vez, formulou pedidos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A pretensão veiculada nesta ação é procedente.

A materialidade delitiva do crime de roubo está evidenciada pelo auto de exibição/apreensão/entrega de fls. 12/13 e pelas demais provas produzidas nos autos.

A autoria também é certa.

Vejamos.

Everaldo Rodrigues Gomes, vítima, disse que estava no ponto de ônibus indo para o meu trabalho quando foi abordado por dois indivíduos que estavam em uma motocicleta, anunciando o assalto. Contou que o piloto ficou na motocicleta e garupa desceu com arma de fogo na cintura, proferindo ameaças. Informou que levaram a carteira, relógio e celular. Narrou que eles pegaram os pertences e mandaram que ele não olhasse para trás.

Douglas Patric Claudino Almeida e Alan Thomaz Pupo dos Santos, testemunhas policiais militares, narraram que estavam em patrulhamento quando foram ultrapassados por um motociclista que conduzia uma motocicleta que ostentava placa ilegível, motivo pelo qual resolveram abordá-lo. Disseram que fizeram a abordagem e localizaram um simulacro de arma de fogo e a carteira com os documentos em nome da vítima, um aparelho celular e um relógio de pulso. Contaram que o adolescente estava pilotando a moto. Informaram, ainda, que o réu, confessaram informalmente o delito.

Ivan da Silva Ferreira, réu, contou que subiu na garupa de seu conhecido para tomar sorvete, mas acabou ingerindo bebida alcoólica e usou cocaína. Assim, não se recorda dos fatos, pois somente acordou na delegacia. Informou que é réu confesso e está muito arrependido.

Pois bem.

O réu confessou os fatos. Além do mais, cabe destacar que os depoimentos das testemunhas policiais colhidos que são firmes e uníssonos quanto a materialidade e autoria delitiva, os quais merecem credibilidade e relevância, ainda mais quando ratificados pelas demais provas do processo.

Os policiais narraram de forma clara e precisa de que em patrulhamento e ao abordarem os indivíduos em uma motocicleta com atitude suspeita, encontraram simulacro de arma de fogo e os pertences da vítima.

Não restou demonstrado nos autos, que as testemunhas policiais tivessem motivos para engendrar falsa incriminação do réu.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aduz que: "Os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elemento de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, constituindo se, assim, elemento apto a respaldar as condenações decretadas em 1º grau

(Precedentes)" (HC 182871/SP, Relator Ministro CAMPOS MARQUES, DJe 27/05/2013).

Além do mais, a vítima Everaldo afirmou de forma clara e precisa a dinâmica dos acontecimentos.

Com efeito, a palavra do ofendido, em sede de crimes patrimoniais, surge com um coeficiente probatório de ampla valoração. No caso dos autos, não se provou que a vítima tivesse motivos pessoais para acusar falsamente o réu.

Nesse sentido: "A vítima do crime, em geral, é quem pode esclarecer, suficientemente, como e de que forma ele teria ocorrido. Foi ela quem sofreu a ação delitosa e, por isso mesmo, estará apta a prestar os necessários esclarecimentos à Justiça" (Fernando da Costa Tourinho Filho, Processo Penal,

Volume III, Editora Saraiva, 21ª Edição, pág. 294).

Por óbvio, pelas provas colhidas nos autos a majorante do concurso de pessoas restou demonstrada.

No entanto, resta afastado o crime de corrupção de menores, pois não há certeza de que o réu sabia que ele era menor na data dos fatos e de que foi corrompido pelo réu. De fato, o adolescente tinha 17 anos na data dos fatos e estava conduzindo a motocicleta.

Comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, passo à fixação da pena, consoante sistema trifásico (art. 68 do Código Penal) do delito previsto no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal.

Com base no artigo 59 do CP saliento que a reprovabilidade da conduta praticada pelos acusados não teve intensidade que justifique aumento na pena base. A conduta social e a personalidade dos acusados não podem ser analisadas diante da falta de elementos seguros nos autos. Os motivos, circunstâncias e consequências do crime não diferenciam, quando comparados com outros da mesma espécie em situações semelhantes, não merecendo assim, este, maior reprovabilidade. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o delito.

Diante dessas circunstâncias judiciais fixo a pena-base do roubo em 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

Na segunda fase, deixo de reconhecer a presença da agravante decorrente do cometimento do delito em ocasião de calamidade pública, nos termos do art. 61, II, alínea 'j', vez que não há elementos nos autos a indicar que o acusado se beneficiou da situação de pandemia para a prática do crime.

No mais, presente a atenuante da confissão judicial. Não obstante, mantenho a pena no mesmo patamar, por incidência da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: "A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

Na terceira fase, no que tange ao delito de roubo, em virtude da causa de aumento previstas no art. 157, § 2º, inc. II, do CP (concurso de agente) aumento a pena de 1/3, passando a ser a pena de 05 anos, 04 meses e 13 dias de reclusão, e pagamento de 14 dias-multa.

No mais, a pena pecuniária deve ser fixada no mínimo legal de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do efetivo pagamento para cada dia multa, à mingua de elementos que denotem condição financeira privilegiada.

Inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, em razão de que não estão presentes os pressupostos necessários previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal.

O regime inicial que mais se ajusta ao cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada ao acusado, reincidente, é o fechado.

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal, para o fim de ABSOLVER o réu IVAN DA SILVA FERREIRA, qualificado nos autos, do delito previsto no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90 e para CONDENÁ-LO, como incurso nas sanções do artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 05 anos, 04 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial FECHADO, e pagamento de 14 dias-multa, no piso.

O réu não faz jus a qualquer tipo de substituição. Não há nos autos informação segura, que viabilize a aplicação do art. 387, § 2º, do CPP.

Deverá o acusado permanecer preso para apelar, haja vista que o quadro que autorizou a segregação provisória não se alterou.

Recomende-se o réu na prisão onde se encontra, servindo a presente sentença como ofício.

Na hipótese de interposição de recurso, extraia-se a guia de execução provisória. Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências: 1) Em cumprimento ao disposto pelo artigo 72, parágrafo 2º, do Código Eleitoral, oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia da presente decisão, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, III, da Constituição Federal; 2) Oficie-se ao IIRGD, fornecendo informações sobre a condenação do réu.

Custas na forma da lei.  
P.R.I.

São Paulo, 14 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À  
MARGEM DIREITA